

Avv. Paolo Caruso
Via Eustachio Manfredi n. 5
00197 – Roma
Tel. 06.8084487 - Fax 06.87813040
paolocarus@ordineavvocatiroma.org
paolo.caruso@legalecaruso.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

SEZIONE SECONDA – R.G. N. 2320/2025 – DOTT. PAOLO ROSSI

PRIMA MEMORIA INTEGRATIVA EX ART. 171-TER C.P.C.

per l'udienza del 30.09.2025

per **FASTWEB S.p.A.** (C.F. e P.IVA 12878470157), Società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom A.G., in persona del procuratore Dott.ssa Simona Serchi, con l'Avv. Paolo Caruso;

CONTRO

il **COMUNE DI BERBENNO** (C.F. e P.IVA 00313890162), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con l'Avv. Maria Voccia De Felice;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA

dell'avviso di accertamento esecutivo n. 1 del 06.02.2025 (doc. 1) emesso dal Comune di Berbenno (BG), notificato via p.e.c. il 15.02.2025, per il preteso pagamento del “*canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” di cui all'art. 1, comma 816 della Legge n. 160/2019, per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024, in pretesa applicazione dell'art. 1, comma 831 della Legge n. 160/2019 (cavi e condutture), per il ritenuto “*utilizzo in via mediata della rete di proprietà del soggetto titolare della concessione, attraverso collegamenti tecnologici, senza che sia quindi necessaria alcuna occupazione fisica o modificazione della realtà*”.

* * * * *

Premessa.

Fastweb S.p.A. ha impugnato tempestivamente – ossia prima che potesse diventare titolo esecutivo – l'avviso di accertamento esecutivo n. 1 del 6.2.2025 (**doc. 1**), notificato il 15.2.2025 (**doc. 2**), col quale il Comune di Berbenno, richiamata la normativa sul canone unico patrimoniale e il relativo Regolamento comunale (**doc. 3**), le ha intimato di pagare entro sessanta giorni la somma di €



7.173,00 per le annualità dal 2021 al 2024 del canone unico patrimoniale (occupazione di suolo pubblico) e relative sanzioni e interessi.

Il Comune ha riconosciuto che Fastweb non è titolare della rete, né concessionario di suolo pubblico, ma, a suo dire, il canone sarebbe dovuto *“per l'utilizzo in via mediata della rete di proprietà del soggetto titolare della concessione”* e, dunque, a prescindere dall'esistenza di un'occupazione e indipendentemente dall'utilizzo materiale dell'infrastruttura.

In realtà, come attestato dalla giurisprudenza che si è consolidata su questioni analoghe, la corretta interpretazione della normativa di riferimento (art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 nonché la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-*quinquies* del D.L. n. 146/2021) porta a ritenere che le mere Società di vendita – quale è Fastweb nel caso di specie – non sono tenute al versamento del canone di occupazione, sia perché manca il requisito dell' *“utilizzo materiale delle infrastrutture”* (comma 831), sia perché per le relative utenze è tenuto al pagamento del canone il concessionario dell'infrastruttura (TIM e/o Open Fiber), secondo quanto espressamente stabilito dalla norma di interpretazione autentica.

Si è costituito in giudizio, con comparsa del 18.6.2025, il Comune di Berbenno per chiedere il rigetto dell'opposizione.

Con provvedimento del 27.8.2025, l'Ill.mo Giudice ha fissato la prima udienza per il giorno 30.9.2025, precisando, con successivo provvedimento dell'1.9.2025, che da tale udienza decorrono i termini ex art. 171-*ter* c.p.c., in misura dimezzata.

*

Integrazione all'atto di citazione: nullità dell'avviso di accertamento.

A integrazione di quanto già dedotto nell'atto di citazione, nel quale si è già chiesto dichiararsi la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, si segnala che l'accertamento operato dal Comune di Berbenno muove dalla ritenuta “occupazione



mediata” da parte di Fastweb della rete infrastrutturale fissa, ma in mancanza di alcuna previa contestazione e verifica e facendo leva sulle presumibili utenze di Fastweb, induttivamente desunte dalle quote di mercato, individuate sì dall’AGCOM, ma su base nazionale.

Un siffatto accertamento, che dovrebbe basarsi su “*idonea documentazione*” (ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali), è dunque affidato a elementi presuntivi.

Ne deriva l’illegittimo ricorso allo strumento dell’avviso di accertamento esecutivo che, per la sua idoneità a diventare titolo esecutivo in caso di decorso del termine di impugnazione (v. art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019), deve necessariamente veicolare una pretesa certa, liquida ed esigibile (v. Trib. Napoli, sent. 22 luglio 2025, n. 7367), quale non è quella avversata.

Di qui la nullità dell’avviso impugnato.

*

Sintetiche considerazioni in replica.

Nel rispetto della funzione che il codice di rito assegna al primo termine ex art. 171-ter c.p.c., vanno integralmente contestate le deduzioni difensive del Comune.

Riservata alla sede opportuna una analitica replica, sinteticamente si osserva quanto segue:

- il fatto che Fastweb abbia versato il canone unico patrimoniale ad altri Comuni nulla dimostra. Si è spiegato, infatti, ed è anche notorio, che, in numerosi Comuni, Fastweb S.p.A. ha realizzato una propria rete fissa in fibra ottica e, pertanto, in detti Comuni, ha assunto il ruolo di titolare della rete e concessionario di suolo pubblico e soggetto passivo del canone unico patrimoniale. Questo non accade nel Comune di Berbenno laddove, come riconosciuto dal Comune, Fastweb non è concessionario di suolo pubblico e dunque non occupa il suolo pubblico con propri cavi o apparati. Pertanto, la ricevuta di pagamento prodotta dal Comune di



Berbenno è del tutto irrilevante e, in ogni caso, non potrebbe mai rappresentare un precedente vincolante.

- Nemmeno rilevano le dichiarazioni e i pagamenti effettuati da TIM. In disparte il fatto che gli incassi del Comune sono, negli anni, aumentati, si deve considerare che TIM non è l'unico concessionario di rete, perché sul territorio comunale c'è anche Open Fiber.

- Da considerare inoltre che la dichiarazione resa da TIM in data 12.4.2024 (utenze alla data del 31.12.2023; doc. 6 Comune) cita espressamente l'art. 5, comma 14-*quinquies* del D.L. n. 146/2021. Ciò significa, da un lato, che anche secondo TIM la norma di interpretazione autentica si applica anche al settore delle telecomunicazioni; dall'altro lato, che si deve presumere che, in ossequio alla richiamata norma di interpretazione autentica, TIM abbia dichiarato oltre alle proprie utenze, anche quelle delle c.d. Società di vendita e lo stesso dovrebbe aver fatto Open Fiber S.p.A.

- In generale, la ricostruzione normativa effettuata nella difesa del Comune di Berbenno non si sofferma adeguatamente né sulle implicazioni della norma di interpretazione autentica, né sulla mancata ricorrenza del prescritto requisito dell'utilizzo materiale dell'infrastruttura;

- Quanto alla norma di interpretazione autentica, non è corretto limitarne l'applicazione ai settori dell'energia elettrica e del gas, trattandosi di limitazione non prevista dalla legge, la quale comunque fa riferimento non solo alle **ipotesi di separazione** derivanti dalla legge stessa ma anche a quelle **discendenti da assetti regolamentari e contrattuali, come accadde nel settore delle telecomunicazioni**.

- Infine, contrariamente a quanto ritenuto da controparte, numerose decisioni, anche recentissime, hanno accolto la tesi qui fatta valere da Fastweb, come sarà dimostrato.



Ci si limita, per ora, a richiamare Corte di Appello di Venezia, sent. n. 2301/2025:

“l’occupazione mediata (e la conseguente titolarità passiva dell’obbligo di pagamento del CUP) ... viene normativamente esclusa nei casi in cui siano distinti il titolare delle infrastrutture e il titolare dei contratti di vendita. ... L’interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 14-quinquies D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 si applica, per espressa previsione normativa, quando sussista la separazione fra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali ... nel settore delle telecomunicazioni la separazione tra titolare delle infrastrutture e titolari dei contratti di vendita può venire stabilita dagli operatori in via contrattuale, come accaduto nel caso in esame. Non è pertanto condivisibile quanto sostenuto dall’appellante, secondo il quale detta norma di interpretazione autentica sarebbe da riferire esclusivamente alle società che operano nel mercato dell’energia elettrica e del gas naturale, potendo estendersi anche al settore delle telecomunicazioni quando prevista in via contrattuale”;

e Trib. Vicenza, sent. 19 agosto 2025, n. 1249:

*“L’art. 1, co. 831, nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall’utente non concessionario soltanto là dove si configuri **non una utilizzazione purchessia, ma una utilizzazione “materiale” delle infrastrutture** ... conferma del fatto che anche all’esito della modifica qui in esame presupposto (oggettivo) del Canone Unico è pur sempre l’occupazione del territorio comunale... la **mera utilizzazione di infrastrutture altrui non veicola di per sé una occupazione di territorio ulteriore, rispetto a quella già oggettivamente determinata dalla presenza delle infrastrutture**; l’imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro (mero) utilizzatore comporterebbe dunque la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un medesimo episodio di occupazione... La stessa norma di interpretazione autentica, infatti, è chiara nell’individuare la possibile fonte della separazione non solo nella Legge (come accade effettivamente nei settori dell’energia elettrica e del gas) ma anche (e, semplicemente, si potrebbe dire) in “assetti regolamentari o contrattuali” quale è il proprio caso di specie, nel quale **la separazione ha fonte (semplicemente) contrattuale.**”*

* * * * *

Per quanto precede, si confermano le seguenti:



CONCLUSIONI

Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, accertato che Fastweb S.p.A. non è concessionaria dell'infrastruttura di rete sita su territorio comunale e che non ha l'utilizzo materiale della stessa, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, in tutto in parte, l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 1 del 6.02.2025 emesso dal Comune di Berbenno, e ogni altro atto o avviso ad esso connesso o consequenziale, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto e in diritto. Conseguentemente accertare che nulla è dovuto da Fastweb S.p.A. al Comune di Berbenno per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024 a titolo di canone unico patrimoniale, indennità, interessi e, comunque, a titolo di sanzioni; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.

Con osservanza

Roma, 8 settembre 2025

Avv. Paolo Caruso

